

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para ubicar la materia (por ejemplo, “Publicidad activa” o “Derecho de acceso”). Después, revisa las secciones de ese bloque para captar reglas y requisitos clave. Finalmente, contrasta en la norma el literal exacto de los artículos citados en “artículos” (fidelidad).

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y principios de transparencia y buen gobierno	1.1-2.17	Define el objeto de la ley y principios generales (transparencia máxima, diseño, publicidad veraz, claridad, veracidad, reutilización, accesibilidad, integridad y buen gobierno).
Ámbito de aplicación y sujetos obligados	3.1-4.4	Determina a qué administraciones y entidades se aplica, y regula obligaciones de publicidad activa para sujetos públicos y privados con umbrales.
Obligación de suministro de información y ejecución mediante multas coercitivas	5.1-5.3	Impone a quienes presten servicios públicos o ejerzan funciones administrativas suministrar información; prevé multas coercitivas por incumplimiento del requerimiento.
Publicidad activa: información, gestión documental y límites por protección de datos	7.1-11.8	Conceptualiza información pública y fija requisitos de gestión documental y de publicación: veracidad, estructura, accesibilidad, buscadores, actualización y protección de datos.
Publicidad activa detallada: estructura, normativa, presupuestos, contratos, convenios, subvenciones y otras materias	14.1-26.6	Exige publicar categorías específicas (organización, altos cargos, normativa, presupuestos, bienes, contratos, convenios, campañas, subvenciones, encuestas, y resoluciones de acceso).
Derecho de acceso a la información pública y régimen de límites	27.1-34.6	Reconoce el derecho de acceso sin motivar, regula límites (proporcionalidad y restrictividad), acceso parcial, procedimiento especial, plazos de resolución y recursos.
Garantías: Consejo Valenciano de Transparencia, mediación y publicación de resoluciones	38.1-39.6	Establece reclamación potestativa ante el Consejo, plazos, ejecución, posibles multas coercitivas y mediación con suspensión de tramitación.
Reutilización y apertura de datos; gobierno abierto e integridad institucional	40.1-56.3	Fija apertura de datos, licencias y prohibición de identificación; promoción de investigación en acceso abierto; gobierno abierto y planificación; integridad (códigos y sistemas).
Iniciativa normativa, evaluación y control del cumplimiento; régimen sancionador	57.1-76.2	Regula plan político, buena regulación, evaluación de planes y sanciones por incumplimientos, con tipificación y competencias sancionadoras.

3. Principios y marco general de transparencia, integridad y buen gobierno (arts. 1.1-2.17)

Principios operativos para aplicar la ley

- Transparencia máxima: restricciones excepcionales y motivadas por razones tasadas; considerar intereses concurrentes.
- Desde el diseño: requisitos de transparencia y protección de datos se incorporan desde planificación/diseño/rediseño de procedimientos.

Veracidad, reutilización y protección de datos

- La información difundida debe ser cierta, exacta y objetiva, con verificación de autenticidad/fiabilidad e integración en interoperabilidad.

- Protección de datos: especial atención a categorías especiales, menores, víctimas de violencia de género y riesgos para seguridad personal.

4. Obligados, publicidad activa mínima y alcance de la información pública (arts. 3.1-11.6)

Sujetos y obligaciones de publicidad activa

- Publicidad activa para administraciones y entidades del artículo 3; incluye sujetos privados con ayudas o subvenciones por encima de umbrales del 4.1.b.
- En publicidad activa para entidades privadas del 4.1.b: publicación desde el año siguiente al umbral y mantenimiento durante cuatro años.

Gestión documental y requisitos de publicación

- Política de gestión documental: sistemas para autenticidad, seguridad, integridad, conservación, accesibilidad y recuperación.
- Antes de publicar: aplicar protección de datos (desde diseño y por defecto; disociación/análisis; evaluación de impacto en supuestos de alto riesgo).

5. Publicidad activa detallada: organización, altos cargos, normativa y materias económicas y contractuales (arts. 12.1-26.6)

Organización, altos cargos y normativa

- Publicar estructura organizativa (organigrama, funciones, sede, contactos y horario) y códigos éticos/buen gobierno.
- Altos cargos: funciones y perfil, obsequios, declaraciones patrimoniales, viajes, agendas y retribuciones brutas.

Presupuestos, contratos, convenios, subvenciones y resoluciones de acceso

- Presupuestos y cuentas: publicaciones sobre ejecución, auditoría, estabilidad/sostenibilidad, caja fija (actualización mínima mensual).
- Contratos y convenios: datos esenciales (objeto, fechas, adjudicación, licitadores) y convenios/encomiendas con texto íntegro o mínima info si no es posible por confidencialidad.

6. Derecho de acceso: límites, procedimiento especial y garantías contenciosas (arts. 27.1-36.3)

Titularidad y límites al acceso

- Acceso para cualquier ciudadano/entidad legalmente constituida: solicitud previa, sin motivar ni invocar la ley.
- Límites: régimen del art. 14 Ley 19/2013; aplicación proporcional, restrictiva y temporal mientras perduren los motivos.

Tramitación, resolución y formalización

- Procedimiento especial: debe evitarse cualquier exigencia que obstruya (identificación y firma simplificadas en telemática).
- Plazos de resolución: máximo un mes, prorrogable por un mes; silencio desestimatorio y resoluciones motivadas cuando hay denegación u oposición de tercero.

7. Reclamación, mediación y papel del Consejo Valenciano de Transparencia (arts. 37.1-39.6)

Reclamación potestativa y ejecución

- Reclamación ante el Consejo ante resoluciones expresas o presuntas, potestativa y previa a contencioso; plazo un mes desde notificación o efectos del silencio.
- Resolución del Consejo: ejecutiva; en caso estimatorio, indica alcance y plazo; el incumplimiento puede dar lugar a multas coercitivas.

Mediación

- Puede solicitarse inicio de mediación en 5 días desde conocimiento de la reclamación; la administración no puede oponerse si la acepta alguna parte.
- Mediación suspende tramitación ordinaria; debe sustanciarse en máximo un mes desde aceptación y el acuerdo pone fin (siempre respetando ordenamiento jurídico).

8. Reutilización y apertura de datos; gobierno abierto e integridad institucional; sanciones (arts. 40.1-76.2)

Apertura de datos y reutilización

- Apertura: datos en formato digital, accesible vía web, estandarizado y abierto; publicación con metadatos y, si es posible, legible por máquina.
- Reutilización: gratuita y sin licencias previas; prohibido usar procesos que permitan identificación de personas.

Integridad, evaluación, iniciativa normativa y régimen sancionador

- Integridad: códigos éticos y marcos; en Generalitat, sistema de integridad institucional con difusión, consultas/alertas y seguimiento.
- Sanciones: infracciones muy graves/graves/leves y cuantías; procedimiento con informe preceptivo del Consejo y competencias sancionadoras según tipo de sujeto.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Publicación de publicidad activa por entidades privadas del art. 4.1.b	Publicar a partir del año siguiente a aquel en que se superan los umbrales y mantener publicada durante cuatro años naturales.	4.3
Multa coercitiva por incumplimiento del suministro de información	Multa de 100 a 1.000 euros; reiterada por periodos de quince días hasta su cumplimiento; total con límite (5% o 3.000 euros si no hay cuantía).	5.3
Plazos de resolución en derecho de acceso	Un mes máximo; prórroga por un mes más cuando el volumen o complejidad lo requiera.	34.1-34.2
Trámite de requerimiento/clarificación de solicitud	Diez días hábiles para concretar o enmendar; si no atiende, se considera desistida.	33.5
Reclamación potestativa ante el Consejo Valenciano de Transparencia	Un mes para presentar la reclamación y máximo tres meses para resolver y notificar.	38.2
Mediación en reclamaciones de acceso	Cinco días para solicitar mediación; mediación se sustancia en un máximo de un mes desde su aceptación; mientras dura, se suspende la tramitación.	39.1-39.2
Plazo de resolución sancionadora (procedimiento con informe preceptivo)	Plazo máximo de seis meses desde su iniciación; si no hay resolución, caducidad.	74.5

10. Diferencias y puntos de confusión

Publicidad activa (cap. II/arts. 10-16 y 14-26) vs. Derecho de acceso (arts. 27-36): Publicidad activa exige publicación proactiva de información relevante y mínimas, con reglas detalladas de formato/actualización y límites por protección de datos; el derecho de acceso opera a instancia de parte, sin motivar, con procedimiento especial de solicitudes y resoluciones, sujetas a límites y motivación reforzada cuando se deniega o limita.

Reclamación potestativa ante el Consejo (art. 38) vs. Mediación (art. 39): La reclamación es el cauce para impugnar resoluciones expresas o presuntas ante el Consejo (plazo un mes; resolución del Consejo ejecutiva). La mediación es un procedimiento alternativo dentro de esa reclamación (solicitud en 5 días; suspensión de la tramitación; acuerdo que pone fin si se ratifica y cumple el ordenamiento).

11. Cierre de repaso

Con este mapa localizas rápidamente la materia, y con las secciones repasas las reglas “que puntúan” en oposición (principios, sujetos, publicidad activa, acceso, garantías, datos e integridad, y sanciones). Para cerrar, vuelve a los artículos listados en cada bloque y verifica la literalidad exacta.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.